Defìnilio habitus fralrum Pracdicatoruin Ordinis S. Dominici, et fratrum Ere- mitarum Ordinis S. Augustini.

Clemens Papa Vili, · Latin

CCCXXIX.

Definilio habitus fralrum Pracdicatoruin

Ordinis S. Dominici, et fratrum Ere- mitarum Ordinis S. Augustini.

Clemens Papa Vili,

ad perpetaam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis pasloralis muneris debito, religiosorum liominum, qui, con- tcmptis illcccbris saeculi, divinis se oh-

An. C 1603 CLEMENS Vili PP. 47 An. C. 1603

sequiis raanciparunt, quieti et tranquil- lilati praecipiià quadam et singulari so- licitudine providere teneniur, ut, iis om- nibus sublalis, quae illoruni in via Domini progressum retardare possunt, maiori ala- crilate divinis laudibus persolvendis et Christi fidelium saluti promovendae in- cumbanl.

coDtro\ersias "00406'° Ondi- nem occasiooe >c6iis aibae;

§ I, Aliàs siquidem (cum inter dileclos filios fratrcs Oi'dinis Praedicatorum sancii t\ ... .p. n i- ● r< Dommici, et ii'atres Urdinis Lremitarum S. Augustini de habitus albi delalione, quo ita consimiles viderentur, ut, si abs- que veste superiori nigrà incedant, vix alter ab altero discerni queat, contro- versiae non sine ipsorum fratrura per- turbalione et laicorum offensione saepius orlae fuissenl) nonnullae Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, praesertim vero felicis recordationis Ale- xandri Papae Quarti conslituLiones super eà prodierunt*.

AC praecipua iu Hisiiania et poriog'iiiia ;

§ 2. Et nupcr, eàdem pene controversia IH fegnis Portugalliac et Aigarbiorum in- . ■ t» . 11 ■ * 11 i ● surgente, ac fratribus sancti Dominici de praeiudicio ab Ordine S. Augustini, ipsum habitum et etiam extra claustra defe- rente, sibi illato conquerentibus;

ciemenssois coraicrai.

§ 3. Nos eiusdem Alexandri et; aliorum Romauorum Pontiiicum privilegia de- super concessa per literas nostras sub datum Romae apud S. Pelrum , die xii martii mdxcvii, servar! mandavimus,prout in illis continetur^.

Aogosiiniani allmm veslera suo orJiui con- fonncm esse couicndoni.

§ 4. Vcrum. quia, sequutà ipsarum lit- ' ' ', . ' ,./ „,. terarum promuli^atione , dileclus lilius

. ^. ,.

nostcr Antonius lituli S. Mariac Translv- berim presbyter cardinalis Saulius prote- ctor, dileclus filius magisler Franciscus Pereira assislens prò ultramonlanis pro- vinciis eiusdem Ordinis S. Augustini, nobis nomine praedicti Ordinis S. Augustini exposuerunt ncque per nostrorum prae- dictorum piaedecessorum conslilutioncs, neque per huiusmodi nostras litleras suis fratribus interdici amictum proprio in- stituto congruenlera, et ab ineunte fere Ordine gestari solitum , atque eliam ab eo, quo fratres S. Dominici utuntur, si uterque Ordo intra suos limites consi- stat, valde dissimilem; ac, exliibilis sui Ordinis conslitulionibus et iuribus, nuper nobis bumiliter supplicarunt, ut buie tam diulinae quaestioni et molesliae auctori- tate nostra apostolica (inem tandem im- ponere de benignitate apostolicA digna- reniur ;

Qnod idem asseruntindices ad hoc a ponu- lìce delegali.

I 5. Propterea nos iussimus ulriusque Ordinis privilegia, constituliones ac sta- ^ ,. . ... luta per dileclos iilios nostrae' visilationi ,●1 . r.T . , ... et reformalioni Apostolicae praefeclos diligentius examinari, partiumque ipsa- rum iura et praetensiones audiri, ac malurius ponderari; qui reformatores, audilis magistro Ferdinando de Castro, procuratore provinciae Portugalliae Or- dinis Praedicatorum, ac supradiclo Fran- cisco, et conslitulionibus aliisque iuribus utrinque deductis, nobis retulerunt com- perisse, vestes albas, taniquam interiores, per amborum Ordinum fratres, ex pro- priis instilutis, deferri posse, neque ullam inde orili confusionem, si superiorem illain nigrain, qua inler se optime di- stinguunlur, singuli iuxta pioprias insti- tuliones geslarenl.

cicmc™ de- sit'iial babiloin "'iwe ordmi iiroimuni.

I 6. Nos conlioversiae huiusmodi per- " ' petuum silentium imponere , el utrius- '■ . que Ordinis praediclorum , ex quibus in Ecclesia Dei uberes in dies fructus

1 De habitu fralrurn Eremitanmi ordini^ S. Au- gustini duae leguntur Alex. IV in Bullur. Constit. nempe \vi et xxiXj toni. 111 pag. 016 et 6;^5 li. n. cdit. Sed aliae quae liic innuuniur Alex. IV super controversia, de qua nunc agitur, desunt (R. T.).

2 Has quoque Gleni. Vili litteras in Bullar. reperire non est (r. t.).

1 Forsam legendum est nostros (r. t.).

Ali. e. mZ 48 BULLARIUM ROMANIUI An.C. 1603

prodire solent, quieti prospicere volenles; niolu proprio, non ad dictorum fralrum aut aliorum inslanliam, sed ex certa nostra scienlia, ac de aposlolicae polc- statis plenitudine, harum serie staluimus et

ordinamus, ut perpeluis futuris tem- poribus dicti fiatres Praedicalores sancii Dominici cum cappa nigrà, fratres vero Eremitae S. Auguslini cum tunica etiam nigrà, ad instar propriarum constitu- tionum (non solum in diclis regnis, sed ubique locorum) tam in propriis con- ventibus et ecclesiis eos actus exerceant, in quibus habitum nigrum constitutioncs iubent adhiberi, praecipue vero in ec- clesia, dum confessiones audiunt, con- ciones seu lectiones ad populum habent, quam extra claustra in quibuscumque actionibus et functionibus, etiam in iti- nere et ad praedia, licei urbibus, oppidis aut monasteriis vicinioria, animi' gialià accedentes, semper incedere debeant et

poenas decer- na centra ino- bedieuies.

tencantur. Ac propterea in virlute sau- * ' ctae obedientiac sub indignalionis no- strae poenà eisdem ulriusque Ordinis fratribus dislriclius inhibemus ne absque babilu nigro, ulrique Ordini constitulo ac propriae professionis protestativo , etiam dum in conventibus et ecclesiis supradictas acliones exercent, ncque ex- tra claustra, praelerquam in aedibus et viridariis praediorum suorum , ullo un- quam tempore, aut quovis praetextu pa- tenter deambulare; et ulterius diclorum Ordinum superioribus et fratribus uni- versis et singulis sub excommunicalionis latae senlenliae poenà eo ipso incur- rendà mandamus, ne deinceps in perpe- luum super hoc litem aut moicstiam aliquam, superiores nimirum et fratres Ordinis Praedicatorum superioribus et fratribus Ordinis Eiemitarum, nec vi- cissim superiores et fralres Ordinis Ere- mitarum ipsis superioribus et fratribus Ordinis Praedicatorum huiusmodi, inferre audeant seu praesumant.

Partibus por. siieoiiuni.

§ 7. Nos enim quamcumque litem su- per hoc motam ad nos harum sene avo- Camus, illamque penitus extinguimus, ac utrique parti per hanc nostrani consti- tutionem perpetuum silentium imponi- mus, ac imposilum esse volumus et decla- ramus.

ciausuiaepro huius Conslìlu- lionis firmusie.

I 8. Ac praesentes literas nullo um- quam tempore de subreptionis vel obrep- , , ... tionis villo, seu intentionis nostrae , vel quopiam alio defeclu, ex eo quod dicti Fratres ad hoc vocali non fuerint, no- tari, impugnari, invalidari aut ad ter- minos iuris reduci, seu in ius vel con- Iroversiara revocari. Sicque per quos- cumque iudices et commissarios quavis auctoritale fungenles, etiam causarum Pa- lalii Apostolici auditores, et S. R. E. car- dinales , sublatà eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interprelandi fa- cultate et auctoritale, ubique iudicari et definiri debere, nec non irrilum et inane quicquid secus super bis a quoquam, quavis auctoritale, scienter vel ignoran- ter, conligerit altenlari, decernimus.

Exequuiorcs

§ 9. Ouocirca venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis, et ahis locorum Ordinariis, ac dileclo filio causarutn cu- riae Carnerae Aposlolicae generali audi- tori per praesentes motu simili man- damus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel per alium, seu alios, praesentes lilleras, et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fueril, et quoties prò parte dictorum fralrum, seu alicuius eorum, fuerint requisiti, so- lemnilcr publicanles, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistenles, facianl auctorilate nostra omnia et sin- gula praemissa inviolabilitcr observari ; conlradictores quoslibel et rebelles, ac praemissis non parcntes, per sentenlias.

) Nenipe rclaxcmdi. Farceli, ad li. v. (r t.).

An. C. 1603 CLEMENS Vili Pr. 49 An. e. J603

censuias ci pocnas ccclesiaslicas, aliaque opportuna iuris et facti remedia^ appel- latione postposità, compescendo , invo- cato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

coniraria toiiit.

§ 10. NoH obstantiLus constitulionlbus et ordinationibus apostolicis, ac ulriusque Ordinis praediclorum, eliam iuramenlo, confirmatione apostolica vel quavis fir- niitate alia roboratis, slatulis et consue- ludinibus, privilegiis quoque, indullis et litleris apostolicis, inconlraiiuni praeuiis- sorum, eisdem Ordinibus, aut cuicunique illorum conccssis, conlirmalis et approba- tis, caeterisque conlrariis quibuscumque.

Fides tiaii'ìa transumptis.

I 11. Volumus autem ut praesenlium tiansumptis, etiam impressis, nianu no- tarli publici subscriptis, eie.

Dal. Tusculi sub annulo Piscatoris die II octobris mdciii, ponlificatus nostri anno xii.

Dal. die 2 octobris 1603, pontif. an xii.

Source. Open the source witness. 1867 Turin printing: public domain in the United States. From Bullarium Romanum, volume-11, 1867-turin-bullarium-volume-11-latin. Source-derived reading-order LF lines 12496-12790. Exact scan leaf bounds 84-87; automated printed-page labels remain unverified. Uncorrected, uncollated source OCR. The selected witness retains its source headings, identified historical notes, dating/signatures and literal abbreviations without expansion. Attribution is the printing's; source dates remain literal and no normalized act date is supplied. Reading order follows native word coordinates; the printing's marginal summaries are kept as separate blocks beside the sections they annotate and its page-foot notes as separate blocks at the page break; held pages, if any, keep raw OCR order. Revision: 2026-10-28T19:45:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.